

[기출][2013-1-2]과징금부과처분이 과다할 경우 법원의 일부취소판결 가능성 여부

【문제 1】 甲은 乙이 대표이사로 있는 A 운수주식회사에서 운전기사로 근무하고 있는데, A 회사의 노사간에 체결된 임금협정에는 운전기사의 법령위반행위로 회사에 과징금이 부과되면 추후 당해 운전기사에 대한 상여금 지급시 그 과징금 상당액을 공제하기로 하는 내용이 포함되어 있다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) 과징금부과처분에 대한 취소소송에서 법원이 A 회사에 대한 과징금의 금액이 지나치게 과다하다고 판단할 경우, 법원은 적정하다고 판단하는 한도 내에서 과징금부과처분의 일부를 취소할 수 있는가? (20 점)